

公民：内閣・国会（統治機構）まとめ 暗記シート

87期 中3 公民 / 内閣について①・国会について①②

<内閣とは>

与党・組閣	衆議院総選挙で 第一党 となった党が与党となり、その党首が 内閣総理大臣 となり組閣する。
なぜ衆議院か	衆議院か参議院かは 衆議院の優越 が理由。
首相の任命権	内閣総理大臣は各省庁の大臣を任命 罷免（任免） する権限を持つ。
行政の実行	首相を中心に各省庁大臣を通して実際に政治を行う 行政 。
閣議	行政の基本方針を決める会議は 閣議 といい、首相が主宰する。
文民統制	全大臣は 文民 でなければならない（文民＝職業軍人でない人）。

<内閣のきまりと組織>

① 国務大臣の資格	全国務大臣のうち、 過半数 は 国会議員 でなければならない。
② 首相・大臣の資格	首相・全国務大臣は必ず 文民 でなければならない。
③ 閣議の原則	閣議は 全員一致 でなければならない。
④ その他役職	大臣のほか、副大臣と大臣政務官が任命され、政治主導の政治を目指している。
⑤ 独立機関	1府12省庁の他、内閣からある程度独立した 委員会 が設置されている。

<議院内閣制>

しくみ	首相・全国務大臣の過半数は国会議員の中から選出される⇒内閣は 国会 の中から生まれる。
内閣不信任決議	衆議院が内閣不信任の決議をした場合、内閣は 10 日以内に、衆議院を 解散 するか 総辞職 のどちらかを選択しなければならない。
結果	⇒内閣は国会の 信任 を得て存続する。
内閣の任期	内閣はいつまで勤めなければならないか？ 次の首相が決まるまで 。
衆議院解散の方式	衆議院解散のあり方には 内閣不信任 決議による解散と、憲法 7条 解散の2つがある。

<内閣総理大臣の指名>

指名の時期	衆議院総選挙後 30 日以内に開かれる 特別国会 において内閣総理大臣を指名する。
-------	---

<国会の内閣へ向けられた権力>

内閣信任・不信任	衆議院 にのみ与えられている、内閣信任決議案・内閣不信任決議案の提出とその議決。
国政調査権	行政上の不祥事や国家の秩序を著しく揺るがす場合、参考人招致や証人喚問を行い事実関係を調査する 国政調査権 。

<国会の裁判所へ向けられた権力>

弾劾裁判所	裁判官としての地位を著しく損なう行為があった場合、裁判官として適しているかを判断する 弾劾裁判所 が国会内に設置される。
-------	---

公民：内閣・国会（統治機構）まとめ 暗記シート（続き）

87期 中3 公民 / 内閣について①・国会について①②

<憲法改正の発議>

① 各議院の発議	衆参両院において、 各議院の総議員 の 3分の2 以上の賛成で 発議 。
② 国民投票	国民投票 において、有効投票数の 過半数 以上の賛成。
③ 公布	天皇が国民の名で公布する。（= 硬性憲法 にあたる）

【仕事以外の決まり】<議決について>

定足数	議事を開くのに必要最低限の数を 定足数 といい、総議員の 1/3 以上の出席が必要。
議決の原則	基本的には 過半数 の同意が必要。内容によってはそれ以外の必要数も存在する。

<衆議院の優越>（衆参の議決が異なった場合）

法律案の再議決	法律案は出席議員の 2/3 以上の再議決で衆議院の議決どおり成立する。
両院協議会	両院協議会を開いても不一致の場合は、 衆議院 の議決が国会の議決となる。
予算の先議権	予算については衆議院に 先議権 がある。
信任・不信任決議	内閣信任・不信任決議案の提出は 衆議院 のみができる。

<国会議員の特権>

三つの特権	歳費 ・ 不逮捕特権 ・発言、表決の 免責特権 。
-------	--

【その他】

臨時国会	内閣の要求または総議員の 1/4 以上の要求があった場合に開かれる 臨時国会 。
委員会への所属	国会議員は当選したら全国民の代表者となり、必ず 委員会 に所属する。
国会改革	国会改革の一環で①党首討論 ② 政府委員制度 の廃止 ③副大臣・政務官の設置が導入された。

<国会とは>

憲法41条	国会は、 国権の最高機関 であって、国の 唯一の立法機関 である。
被選挙権年齢	衆議院は 25歳 以上、参議院は 30歳 以上。
任期	衆議院の任期は 4年 、参議院の任期は 6年 （3年ごとに半数改選）。
解散	衆議院には解散が あり 、参議院には解散が なし 。
定員	衆議院の定員は 465名 （小選挙区289名・比例代表176名）、参議院の定員は 248名 （選挙区148名・比例代表100名）。
二院制	公選による衆議院と参議院によって構成される 二院制 。

公民：内閣・国会（統治機構）まとめ 暗記シート（続き）

87期 中3 公民 / 内閣について①・国会について①②

【国会の大事な仕事】＜立法＞

唯一性（明治憲法）	明治憲法下では、立法は天皇の 裁可 を必要とした。帝国議会は天皇の 協賛 機関であったから。
勅令・命令	天皇の緊急勅令や独立命令は実質 枢密院 が掌握していたが、日本国憲法では否定された。
唯一性の確保	日本国憲法では「両議院で可決したとき法律となる」（憲59条）と定め、立法の唯一性を確保している。
例外（4つ）	議院の 規則制定権 、最高裁判所の 規則制定権 、地方公共団体の 条例制定権 、内閣による 法律案の提出権 。
制定プロセス	法案提出⇒先議の議長＝ 委員会 （公聴会）＝ 本会議 ⇒後議の議院＝ 天皇 が公布する。

＜予算審議・議決権＞

予算年度	予算の実行年度は4月1日～3月31日。1月の 通常国会 にて予算審議・議決が行われる。
決算の承認	決算も、会計検査院提出書類を国会にて承認する必要がある。

＜条約の承認＞

条約の締結	条約の締結は 内閣 が行う。明治憲法時は天皇が行っていた。緊急で締結した場合でも、事後に国会の承認が必要。
-------	--